



PUTUSAN
Nomor 1208 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

KURNIAWAN TRISNA WIJAYA, bertempat tinggal di Jalan Tirta Agung Barat V, Nomor 7, RT. 001, RW. 003, Pedalangan, Banyumanik, Kota Semarang;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **AHMADI**, bertempat tinggal di Jalan Taman Tlogomulyo, RT. 05, RW. 05, Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;
2. **RUSMIYATI**, bertempat tinggal di Jalan Bangetayu Wetan, RT. 01, RW. 06, Kelurahan Bangetayu Wetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang;

keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Nur Sholikin, S.Pdi., S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Noers Law, berkantor di Perum Taman Beringin Elok, Blok L-15, RT. 03, RW. 13, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **ZULAIKAH**, bertempat tinggal di Jalan Taman Tlogomulyo, RT. 05, RW. 05, Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;
2. **KASTIMAH**, bertempat tinggal di Jalan Bangetayu Wetan, RT. 01, RW. 06, Kelurahan Bangetayu Wetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1208 K/Pdt/2023



keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Nur Sholikin, S.Pdi., S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Noers Law, berkantor di Perum Taman Beringin Elok, Blok L-15, RT. 03, RW. 13, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022;

- 3. BAYU YHUWANA, S.H., M.Kn**, bertempat tinggal di Jalan Sarwo Edi Wibowo, Nomor 135, Wates, Batusari, Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 9 tanggal 16 Maret 2018 beserta adendumnya dan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 7 tanggal 16 Maret 2018 beserta adendumnya yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III di Kabupaten Demak yang dibuat oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II adalah sah dimata hukum;
3. Menyatakan Pembayaran yang telah dilakukan Penggugat sebesar Rp955.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) adalah pembayaran yang sah;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat telah melakukan pemblokiran sertifikat dan menakut-nakuti konsumen dari Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan bahwa atas perbuatan melawan hukum Para Tergugat menyebabkan timbulnya kerugian pada Penggugat sebesar Rp955.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1208 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp955.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat;
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, demi peradilan yang baik, peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila dan UUD 1945, Kami mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi mengenai kurangnya pihak Tergugat (*plurium litis consortium*);
2. Eksepsi *diskualifikasi in person* (keliru bertindak selaku Para Penggugat);
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Tergugat (d.k)/Para Penggugat (d.r) untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum sah dan berharga semua alat bukti yang dihadirkan Para Tergugat (d.k)/Penggugat (d.r) dalam perkara ini;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Penggugat (d.k)/Tergugat (d.r) telah melakukan wanprestasi kepada Para Tergugat (d.k)/ Para Penggugat (d.r);
4. Menyatakan secara hukum atas sebidang tanah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1208 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sebidang tanah Sertifikat Hak milik Milik nomor 07597, atas nama Ahmadi, luas 1318 m² terletak di Kel. Tlogomulyo Kec. Pedurungan Kota Semarang, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah Pertamina;
Sebelah Timur : Tanah Milik Kasmir;
Sebelah selatan : Tanah Milik Yulisdian;
Sebelah barat : Tanah Milik Saidun;
adalah sah milik Para Tergugat (D.K)/ Para Penggugat I (D.R) atau Ahmadi / Zulaikah ;
- b. Sebidang tanah Sertifikat Hak milik Milik nomor 1009/Kelurahan Tlogomulyo seluas 1.765 M² yang terletak di Kel. Tlogomulyo Kec. Pedurungan Kota Semarang atas nama Saidun, dengan batas-batas:
Sebelah utara : Tanah Pertamina;
Sebelah selatan : Tanah milik Yayan;
Sebelah Timur : Tanah milik Ahmadi;
Sebelah Barat : Tanah milik Warga;
adalah sah Para Tergugat (D.K)/ Para Penggugat II (D.R) atau Kastimah / Rusmiyati;
5. Menghukum Turut Tergugat III d.k / Turut Tergugat d.r atau Kantor Notaris Bayu Yhuwana, S.H, M.Kn, untuk menyerahkan :
 - a. Bukti kepemilikan Sertifikat Tanah Asli yaitu bukti Sertifikat Hak Milik nomor 07597, atas nama Ahmadi, luas 1318 m² terletak di Kel. Tlogomulyo Kec. Pedurungan Kota Semarang, kepada Para Tergugat (D.K)/ Para Penggugat I (D.R) atau Ahmadi /Zulaikah tanpa syarat apapun;
 - b. Bukti kepemilikan Sertifikat Tanah Asli yaitu Bukti Sertifikat Hak Milik nomor 1009/Kelurahan Tlogomulyo seluas 1.765 M² yang terletak di Kel. Tlogomulyo Kec. Pedurungan Kota Semarang atas nama Saidun, Para Tergugat (D.K)/ Para Penggugat II (D.R) atau Kastimah / Rusmiyati tanpa syarat apapun
6. Menghukum Penggugat (d.k)/ Tergugat (d.r) untuk membayar kerugian Materiil dan Inmateriil sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1208 K/Pdt/2023



- a. Kerugian Materiil atas nama Para Tergugat (D.K)/Penggugat I (D.R) atau Ahmadi/Zulaikah;
 - Kurang bayar : Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - Denda : Rp48.400.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- b. Kerugian Immateriil atas nama Para Tergugat (D.K)/ Penggugat I (D.R) atau Ahmadi/Zulaikah yaitu berupa kerugian tidak dapat memanfaatkan tanah dan kerugian waktu untuk mengurus perkara ini sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- c. Kerugian Materiil atas nama Para Tergugat (D.K)/Penggugat II (D.R) atau Kastimah / Rusmiyati
 - Kurang bayar : Rp.812.000.000,- (delapan ratus dua belas juta rupiah)
 - Denda : Rp48.400.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)
- d. Kerugian Immateriil atas nama Para Tergugat (D.K)/Penggugat II (D.R) atau Kastimah / Rusmiyati yaitu berupa kerugian tidak dapat memanfaatkan tanah dan kerugian waktu untuk mengurus perkara ini sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
7. Menghukum penggugat (d.k)/tergugat (d.r) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat (d.k)/Penggugat (d.r) sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal sampai Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan isi putusan ;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum lain Banding, Kasasi, maupun upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PN Smg tanggal 12 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1208 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi dari kuasa Para Tergugat dan kuasa Para Turut Tergugat tersebut;

Dalam Konpensasi:

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonpensasi:

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi:

- Menghukum kepada Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.966.300,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 130/Pdt/2022/PT SMG tanggal 18 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Juni 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 27/Pdt.K/2022/PN.Smg. Jo. Nomor : 337/Pdt.G/2021/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1208 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan dan mengabulkan Kasasi dari Pemohon Kasasi (semula pbanding) Tuan Kurniawan Trisna Wijaya tersebut seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 18 Mei 2022 nomor 130/Pdt/2022/PT.Smg, juncto Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Januari 2022 nomor : 337/Pdt.G/2021/PN.Smg;

dan dengan mengadili :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan seluruh Gugatan Dalam Rekonpensi dari para Pihak Tergugat(d.k)/penggugat(d.r)/Termohon Kasasi;
3. Menghukum para tergugat(d.k) / penggugat(d.r) / Termohon Kasasi untuk menyerahkan sebagian tanah obyek jual beli sesuai dengan jumlah pembayaran yang telah diterima para tergugat(d.k) / penggugat(d.r) / Termohon Kasasi;
4. Menghukum Para Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi atau Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 15 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 11 Juli 2022 kontra memori kasasi tanggal 15 Juli 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat dalam konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan juga gugatan Penggugat dalam Rekonvensi

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1208 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dikarenakan Penggugat dalam pokok gugatannya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) terkait dengan pemblokiran atas dua Sertifikat Hak Milik (SHM) yang telah dibeli Penggugat dari Para Tergugat dan pemblokiran tersebut terbukti telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional setempat atas permohonan Para Tergugat, dan dikarenakan dalam perkara *a quo* baik Penggugat maupun Para Tergugat tidak menjadikan pihak Badan Pertanahan Nasional setempat sebagai pihak atau setidaknya-tidaknya sebagai saksi, maka sepanjang tujuannya untuk memperoleh penjelasan tentang status hukum pemblokiran kedua Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut, pihak Badan Pertanahan Nasional setempat harus ditarik sebagai pihak atau setidaknya-tidaknya sebagai saksi, sehingga pertimbangan *judex facti* yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KURNIAWAN TRISNA WIJAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KURNIAWAN TRISNA WIJAYA** tersebut;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1208 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Andhika Perdana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Andhika Perdana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1208 K/Pdt/2023